

0000960-85.2022.8.26.0615

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TIAGO OCTAVIANI

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

Réu:

Renato Lorran Armoa Bender

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de veículo apreendido, ora formulado pela empresa seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

1ª Vara

Rua Capitão Bonfin, nº 273, Tanabi - SP - cep 15170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000960-85.2022.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000960-85.2022.8.26.0615

Classe - Assunto

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

Réu:

Renato Lorran Armoa Bender

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de veículo apreendido, ora formulado pela empresa seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, representada nos autos por AVS Liberadora de Veículos Ltda, sob alegação de que o veículo VW/Amarok, de cor cinza e placas EZR2C75, que teria sido apreendido nos autos principais da ação penal (vide auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 dos autos principais n.º 0000690-35.2022.8.26.0559), trataria-se de objeto de roubo/furto anterior em face do segurado, ora recuperado pela Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto-SP, devendo ser restituído em seu favor. Juntou documentos (fls. 03/34 e 40/42).

O Ministério Público concordou com o pedido de restituição (vide cota de fl. 47).

DECIDO.

A seguradora requerente comprovou que o veículo VW/Amarok, de cor cinza e placas EZR2C75, apreendido nas fls. 13/14 dos autos principais (vide laudo pericial de fls. 25-34), e que foi utilizado para o transporte da droga apreendida nos autos principais em apenso, trata-se do veículo anteriormente segurado, que foi anteriormente roubado/furtado em 23/12/202, na cidade de Jaguariúna-SP, que na verdade possuía as placas EZR2C75 e que já foi indenizado em favor do proprietário-segurado anterior (vide fl. 21), conforme os documentos ora juntados nos autos (em especial a Autorização de Indenização de fl. 21, o Boletim de ocorrência do roubo/furto de fls. 22/24 e o laudo de perícia criminal federal de fls. 25/34).

Assim, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO, autorizando a restituição do veículo apreendido VW/Amarok, de cor cinza, e placas EZR2C75, apreendido nos autos principais da ação penal, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 dos autos principais n.º 0000690-35.2022.8.26.0559, em favor da requerente Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, representada nos autos por AVS Liberadora de Veículos Ltda.

Entretanto, INDEFIRO o pedido de "isenção" de eventuais diárias de depósito e das demais taxas de serviços pertinentes à apreensão, estadia e restituição do veículo acima mencionado, observando-se que se tratam de taxas/custas/emolumentos administrativos e, caso queira, a empresa requerente deverá procurar as vias próprias para pleitear eventual isenção, caso seja cabível. Ademais, será também ônus da seguradora-requerente providenciar todas as eventuais regularizações necessárias (inclusive administrativas e junto ao DETRAN) acerca do veículo apreendido, observando-se sobretudo as adulterações constatadas no laudo pericial de fls. 25-34, salientando-se que a presente liberação/autorização é exarada apenas no âmbito criminal, não isentando a requerente-seguradora de providenciar todas as regularizações necessárias no âmbito administrativo.

Oficie-se à Delegacia de Polícia Federal em São José do Rio Preto-SP-DPF/SJE/SP, para as providências cabíveis, servindo-se esta decisão como OFÍCIO.

Após, arquivem-se estes autos, prosseguindo-se o andamento processual nos autos principais da ação penal.

PRIC. Ciência ao MP.

Tanabi, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA